碧桂园紫荆城“3•2”高处坠落死亡事故调查报告

2019-04-30 09:38　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

碧桂园紫荆城“3•2”高处坠落死亡事故调查报告

2019年3月2日14时30分许，碧桂园紫荆城16—20＃楼1号塔吊司机姚美丽正在施工作业，通过微信聊天认识姚美丽的王金菊，欲跟姚美丽学作，王金菊进入工地并攀爬塔机过程中坠落到地面，经120救护车赶到抢救无效后死亡，直接经济损失70万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广治区政府令第50号）的有关规定，受右江区人民政府委托，由右江区安全监管局牵头，区公安、人社、总工会和龙景街道办事处等单位组成事故调邀请百色市住建委和右江区监察委员会派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事过、原因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况。

1. 工程名称: 碧桂园紫荆城16—20＃楼项目。

2. 工程地址: 百色市园博园主场馆对面（百色市龙景区LJ02-07-01-02地块）。

3. 工程规模、建设内容及投资情况: 16—19＃楼为住宅，16＃楼地下1层为设备（生活泵、消防泵、配电室）用房，20＃楼为商业，总21339. 48平方米，合同价格为3784. 25万元，资金来源为企业自筹解决。

4. 工 期: 2018年3月至2021年3月。

5. 工程审批手续情况: 该工程取得百色市发改委项目立项备案证明、建设工程规划许可证（建字第45100120180034号）、建设用地规划许可第45100120180025号）、建筑工程施工许可证（编号41001201808090101）等。

（二）项目工程相关单位情况。

1. 建设单位: 百色市金紫荆投资发展有限责任公司（以下简称百色金紫荆公司）。

公司地址: 百色市右江区中山二路12号2幢4层406号，法定代表人: 黎力瀚，类 型: 其它有限责任公司，经营范围: 对房地产业、酒店业、旅游业、娱乐业、基础设施建设的投资；房地产开发与经营等。

公司拥有营业执照（统一社会信用代码: 91451000MA5MXJWD8F

）、房地产开发企业暂定资质证书（证书编号: 4510L0529），上述两证均在有效期内。

2. 施工单位: 广西南宁鑫宝建筑工程有限公司（以下简称广西鑫宝公司）。

公司地址: 南宁市西乡塘区人民西路25号融昌·邕江银座2号楼503、505、506号，法定代表人: 李湘军，类 型: 有限责任公司（自然人股），经营范围: 建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包等。

公司拥有营业执照（统一社会信用代码: 914501001983093367

）、建筑业企业资质证书（证书编号: D245006129）、安全生产许可证（编号: 桂JZ安许证字〔2004〕000077 4—1），上述证照均在有效期

3. 监理单位: 广西鸣发工程建设咨询有限责任公司（以下简称广西鸣发公司）。

公司地址：南宁市星光大道7—1号泰富大厦第10层10B-6、10B-8室，法定代表人：彭醒石，类 型:有限责任公司（自然人投资或控股），经房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等。

公司拥有营业执照（统一社会信用代码：9145010570879503XA

）、建筑业企业资质证书（证书编号：E145001568—4/1），上述两证均在有效期内。

4.劳务分包单位：广西南宁龙马劳务分包有限公司（以下简称广西龙马劳务公司）。

公司地址：南宁市人民西路25号融昌·邕江银座2号楼522号，法定代表人：谭敏，类 型:有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：劳务；加工、销售：劳保用品。

公司拥有营业执照（统一社会信用代码：914501076648463320

）、建筑业企业资质证书（证书编号：D345013608），安全生产许可证（编号：桂JZ安许证字〔2008〕000104 4—1），上述证照均在有效期

5.塔吊安装单位：百色钢升建筑机械设备租赁有限责任公司（以下简称百色钢升设备租赁公司）。

公司地址：广西百色市那毕乡大同村何屋屯，法定代表人：覃刚生，类 型:有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑起重设备地产开发等。

公司拥有营业执照（统一社会信用代码：9145100059980205XL

）、建筑业企业资质证书（证书编号：D345040814），上述两证均在有效期内。

（三）事故相关人员情况。

1.王金菊，女，汉族，**事故死者**，身份证号码：45260119XX0612XXXX，身份证地址：广西百色市右江区汪甸瑶族乡沙洪村百启屯33号，非项目人，系外来进入工地人员。

2.姚美丽，女，汉族，**项目工地1号塔吊司机**，拥有建筑施工特种作业操作资格证（操作类别：塔式起重机司机、证号：奥A042018000181T至：2020年1月28日），身份证号码：452630XX91100XXXXX，身份证地址：广西田林县浪平乡委贵村崔家屋居屯20号。2018年5月28日广西龙马劳务美丽签订《农民工劳动合同》，安排到碧桂园紫荆城工程项目塔吊司机岗位，事故发生当天上午，姚美丽在19＃楼1号塔吊施工作业。

3.庞飞宇，男，汉族，广西鑫宝公司职工，碧桂园紫荆城16—20号楼**项目部经理**，拥有建筑工程一级建造师（注册编号：桂145171708089），码：45252XXXX20904XXXX，身份证地址：广西陆川县大桥镇大桥村下横江队16号。

4.刘志坚，男，汉族，广西鸣发公司职工，碧桂园紫荆城16—20＃楼项目**监理部总监**，拥有房屋建筑工程注册监理工程师（证书编号：0044身份证号码：450XXX1972110XXXXX，身份证地址：南宁市西乡塘区大学东路100号西校园南区6栋252号房。

（四）事故发生时间、地点。

发生时间：2019年3月2日14时30分许。

事故发生地点：碧桂园紫荆城18、19＃楼1号塔吊。

二、事故调查情况

（一）现场勘查情况。

通过现场勘查，1号TC5512型塔式起重机（以下简称1号塔吊）高度40米，位于18和19＃楼中间，塔吊基础四周用铁制围成高1.8米的防护网个铁栅栏门，塔吊中部安装有一个休息平台，塔基地面掺杂有血色积水，死者王金菊尸体位于塔基地面上，呈仰卧状，头及脸部粘附大量血迹。

（二）1号塔吊情况。

2018年5月20日，广西鑫宝公司（甲方）与百色钢升设备租赁公司（乙方）签订《塔机作业承包合同》，甲方向乙方租赁2台塔机用于碧桂16#—19＃楼工程的施工，塔吊的安装、拆除由乙方负责。其中发生事故的1号塔吊于6月10日安装，12日安装结束，6月底开始使用。1号塔吊安装使用前经过安装竣工验收，乙方委托广西桂之诚质量检测有限公司（经调查，该公司具有相关资质证）对塔吊进行检测，并于2018年8月15日出具重机检验报告》（报告编号：623AEN18—18A0028），检验结论：合格。

1号塔吊信息：型号TC5512，出厂日期2018年5月18日，出厂编号GJZG-TC5512-808，制造许可证号TS2410L38-2018，于2018年6月14日经百色城乡规划建设委员会备案。

（三）公安部门尸体检验情况。

按照百色市公安局右江区分局《法医学尸体检验鉴定书》（百公右物鉴（法病）字〔2019〕22号）结论，根据死者王金菊损伤的形态、分布度等特征，死亡原因为高处坠落致严重颅脑损伤而死亡。

（四）材料收集和询问笔录情况。

事故调查组收集项目业主百色金紫荆公司、施工单位广西鑫宝公司、监理单位广西鸣发公司、劳务单位广西龙马劳务公司、塔吊安装单位百备租赁公司和检测机构广西桂之诚质量检测有限公司等相关单位提供的证照、合同、安全管理制度、操作规程、日常检查记录、安全教育培训和交人员资质证等材料，并对上述单位负责人、安全管理员、现场目击者以及相关人员进行询问笔录。

三、事故发生经过、救援情况及善后处理

（一）事故经过。

16—20＃楼1号塔吊司机姚美丽通过微信聊天认识王金菊的表姐，其表姐欲让王金菊跟姚美丽学习塔吊，姚美丽表示同意。

2019年3月2日，根据工作安排，姚美丽约1点多攀爬上塔吊司机操作室进行作业，主要工作是转运一些钢筋，下午14时许，王金菊通过微信美丽工地的位置，姚美丽把工地的位置发给王金菊，王金菊来到工地后爬上塔梯过程中坠落到塔基底地面。

（二）救援情况。

正在塔吊旁边清扫地面雨水的工人黄彩妹听到有东西掉落的声音，往塔吊基底一看，发现有一个人躺在地上，立即大声呼喊，在工地大门外马劳务公司管理人员尹 辉听到叫声随即赶来，看到躺在地上的人头部流血，立即拨打120和110，随后赶到的120医护人员抢救并确认已死亡。

（三）善后处理。

事故发生后，广西鑫宝公司与死者家属沟通协商达成一致意见，双方签订《死亡赔偿协议书》，广西鑫宝公司赔偿死者家属包括丧葬费、被活费等全部费用人民币70万元整，善后工作得到妥善解决。

四、事故原因分析

（一）直接原因。

王金菊未经施工项目部同意擅自进入工地并攀爬1号塔吊。

（二）间接原因。

1.广西鑫宝公司，作为施工总承包方，对施工现场安全生产负总责，没有认真履行安全生产管理职责，及时消除事故隐患。

（1）安全教育培训和安全技术交底不到位。培训和交底流于形式，应付了事，姚美丽在培训和交底记录签名然而未实际开展工作，尤其是未经项目部同意不得擅自答应外来人员进入工地并攀爬塔机等要求，未对姚美丽进行培训强调和交底。

（2）施工现场安全管理和安全防护措施不到位。事故发生前，1号塔吊基础的两个铁栅栏门未按规定配锁上锁，人员可自由出入等问题，施有及时整改，消除事故隐患。

2.广西鸣发公司，没有认真履行监理职责，监理不到位。

（1）施工现场的安全监理不到位。1号塔吊基础的两个铁栅栏门未按规定配锁上锁，防止无关人员出入，平时检查未指出并要求施工单位进行

（2）安全监理侧重于施工现场，对于施工单位开展隐患排查、安全教育培训、安全技术交底等没有针对性检查是否达到要求，并对存在的整改。

六、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起施工作业期间，由于安全管理不到位导致外来人员进入工地而发生的生产安全责任事故。

七、对事故有关责任人员及单位的处理建议

（一）广西鑫宝公司，作为施工总承包方，对施工现场安全生产负总责，没有认真履行安全生产管理职责。没有按照法律法规的规定对姚美全教育培训和安全技术交底，施工现场安全管理和安全防护措施不到位，没有对1号塔吊采取安全防护措施，杜绝无关人员进入并私自攀爬塔吊，管理存在漏洞，未能采取有效措施防范外来人员擅自进入工地，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》规相关规定，对事故的发生负有管理责任，建议由右江区应急管理局依法对其予以经济处罚。

（二）广西鸣发公司，没有认真履行监理职责，监理不到位。没有认真检查塔吊基础的铁栅栏门是否按规定配锁上锁，对施工单位的安全教安全技术交底等也未检查是否达到规定要求。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》和《建设工程监理规范》等法律法规相关规定，对事故有监理责任，建议报送百色市住建局依法进行处理。

（三）王金菊，安全意识淡薄，未经施工项目部同意擅自进入工地并攀爬1号塔吊，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不任。

八、事故防范措施建议

（一）施工单位要认真吸取事故教训，举一反三，加强对作业人员的安全教育培训，强化施工现场安全管理，检查督促作业人员遵守规章制规程，防范事故发生。

（二）监理单位要认真履行监理的职责，按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对发现的安全隐患要督促施工单位落实整改理到位。

（三）建设单位要按照合同的规定检查施工和监理单位是否落实安全生产管理职责，确保各方履职尽责。

（四）行业主管部门要按照“管行业必须管安全”的原则，进一步加强对建筑行业的安全生产监管，督促企业切实落实安全生产责任，吸训，防范事故发生，确保人民群众生命财产安全。

碧桂园紫荆城“3•2”高处坠落死亡事故调查组

2019年4月22日

中央部门网站 | 省（区市）政府网站 | 广西各部门网站 | 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号　邮编：533000　电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号　　网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号